EXCELENTÍSSIMO(A) SENHOR(A) DOUTOR(A) JUIZ(A) DE DIREITO DA ____ VARA DA COMARCA DE _____

CONTRATO DE HONORÁRIOS

Paulo Emilio, Brasileiro(a), _____, _____, inscrito no CPF sob nº _____, residente em Avenida Moises Brandão Soares com rua Zebu Quadra 05 Lote 01 condominio Terra do Boi II, vem, respeitosamente, perante Vossa Excelência, propor a presente:

DO DIREITO E DOS PEDIDOS

Prezado(a) Senhor(a) Juiz(a),

I – DOS FATOS

O Requerente, PAULO EMILIO, pessoa física, regularmente qualificado nos autos, vem, por seu advogado infra-assinado, propor a presente Ação de Cobrança c/c Indenização por Perdas e Danos em face de [NOME COMPLETO DO REQUERIDO, ex: SOCIEDADE EMPRESÁRIA YZ LTDA.], pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº [número], com sede em [endereço completo], pelos fatos e fundamentos jurídicos a seguir expostos.

No dia [DATA DA CELEBRAÇÃO DO CONTRATO], o Requerente e o Requerido celebraram um "Contrato de Prestação de Serviços" (documento anexo 01), pelo qual o Requerente se comprometeu a realizar [DESCREVER BREVEMENTE O SERVIÇO, ex: a consultoria estratégica para otimização de processos comerciais da empresa Requerida], pelo valor total de R$ [VALOR NUMÉRICO] ([VALOR POR EXTENSO]), a ser pago em [NÚMERO] parcelas mensais e consecutivas de R$ [VALOR DA PARCELA], vencendo-se a primeira em [DATA DO PRIMEIRO VENCIMENTO] e as demais nos meses subsequentes.

O Requerente, fiel às suas obrigações contratuais, cumpriu integralmente sua parte do acordo, realizando todos os serviços contratados com a devida diligência e qualidade, conforme atestam os relatórios de execução de serviços e comprovantes de entrega anexos (documentos anexo 02, 03 e 04).

Ocorre, Excelência, que a Requerida, a partir da [NÚMERO DA PARCELA]ª parcela, cujo vencimento se deu em [DATA DO VENCIMENTO DA PARCELA INADIMPLIDA], deixou de efetuar os pagamentos devidos, permanecendo inadimplente até a presente data. O débito

original correspondente às parcelas não pagas totaliza R$ [VALOR ORIGINAL DO DÉBITO].

Diante do inadimplemento, o Requerente buscou diversas formas de composição amigável com a Requerida, através de contatos telefônicos, e-mails e notificações extrajudiciais (documentos anexo 05 e 06), visando à regularização da dívida. Contudo, todas as tentativas restaram infrutíferas, sem qualquer manifestação ou proposta de pagamento por parte da Requerida, demonstrando total desrespeito ao pactuado e causando prejuízos financeiros ao Requerente.

O montante principal atualizado do débito, acrescido de juros de mora e correção monetária desde o vencimento de cada parcela, conforme planilha de cálculo anexa (documento anexo 07), totaliza, até a presente data, a quantia de R$ [VALOR ATUALIZADO DO DÉBITO].

Diante do cenário de inadimplência contumaz e da ausência de resolução extrajudicial, não restou ao Requerente outra alternativa senão a propositura da presente ação, buscando a tutela jurisdicional para ver seu crédito satisfeito.

II – DO DIREITO

A presente demanda encontra sólido amparo no ordenamento jurídico pátrio, especialmente no Código Civil e no Código de Processo Civil.

O contrato de prestação de serviços celebrado entre as partes possui plena validade e eficácia jurídica, consubstanciando um título apto a embasar a presente cobrança. Conforme o princípio do *pacta sunt servanda*, os contratos são lei entre as partes, e seu cumprimento é imperativo.

A inadimplência da Requerida configura nítida violação aos deveres contratuais e à boa-fé objetiva, preceituada no artigo 422 do Código Civil, que impõe às partes contratantes a observância de lealdade e probidade, tanto na conclusão quanto na execução do contrato.

O artigo 389 do Código Civil é cristalino ao estabelecer que: "Não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais juros e atualização monetária segundo índices oficiais regularmente estabelecidos, e honorários de advogado." No mesmo sentido, o artigo 394 do Código Civil preceitua que "Considera-se em mora o devedor que não efetuar o pagamento e o credor que não quiser recebê-lo no tempo, lugar e forma que a lei ou a convenção estabelecer."

A mora da Requerida é manifesta e incontroversa, gerando a obrigação de indenizar o Requerente pelas perdas e danos sofridos, que se traduzem, no caso em tela, no valor principal da dívida, acrescido de juros e correção monetária. O artigo 395 do Código Civil complementa: "Responde o devedor pelos prejuízos a que sua mora der causa, mais juros, atualização dos valores monetários segundo índices oficiais regularmente estabelecidos, e

honorários de advogado."

Os juros de mora e a correção monetária são devidos a partir do vencimento de cada parcela inadimplida, conforme entendimento pacificado pela jurisprudência e pela Súmula 43 do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece que "Incide correção monetária sobre dívida por ato ilícito a partir da data do efetivo prejuízo". Embora a súmula se refira a ato ilícito, o princípio da correção monetária para recomposição do valor da moeda aplica-se plenamente ao inadimplemento contratual, garantindo a integridade do crédito.

Ainda, o Código de Processo Civil, em seu artigo 319, estabelece os requisitos da petição inicial, sendo a presente peça devidamente instruída e apta a dar início à fase de conhecimento, buscando a satisfação do direito do Requerente.

Desta forma, a condenação da Requerida ao pagamento do débito atualizado é medida de Justiça, visando restabelecer o equilíbrio contratual e punir o inadimplemento.

III – DOS PEDIDOS

Diante do exposto, o Requerente requer a Vossa Excelência:

1. A **citação** da Requerida, [NOME COMPLETO DO REQUERIDO], no endereço indicado no preâmbulo desta exordial, para, querendo, apresentar contestação no prazo legal, sob pena de revelia e confissão quanto à matéria de fato.
2. A **designação de audiência de conciliação ou mediação**, na forma do artigo 334 do Código de Processo Civil, para tentativa de composição amigável entre as partes.
3. A **procedência** da presente Ação de Cobrança c/c Indenização por Perdas e Danos para:
   a. **Condenar** a Requerida ao pagamento do valor principal da dívida, referente às parcelas inadimplidas, no importe de R$ [VALOR ORIGINAL DO DÉBITO].
   b. **Condenar** a Requerida ao pagamento de juros de mora, a contar do vencimento de cada parcela, conforme previsto em lei e no contrato, e de correção monetária, pelos índices oficiais, a partir do efetivo prejuízo (vencimento de cada parcela), até a data do efetivo pagamento.
   c. O valor total atualizado do débito, conforme planilha de cálculo anexa, perfaz, atualmente, R$ [VALOR ATUALIZADO DO DÉBITO].
4. A **condenação** da Requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, a serem arbitrados por Vossa Excelência em percentual não inferior a 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.
5. A produção de todas as provas em direito admitidas, em especial a documental, a testemunhal, a pericial e o depoimento pessoal do representante legal da Requerida, sob pena de confissão.

Dá-se à causa o valor de R$ [VALOR ATUALIZADO DO DÉBITO].

Nestes termos,
Pede deferimento.

[LOCAL E DATA, ex: São Paulo, 15 de maio de 2024.]

[ASSINATURA DO ADVOGADO]
[NOME COMPLETO DO ADVOGADO]
OAB/[ESTADO] nº [NÚMERO DA OAB]

Atribui-se à causa o valor de _____.

Nestes termos,
Pede deferimento.

_____, 11/02/2026

_____
Advogado OAB/UF